

الباحثة فتيحة عيادي

باحثة

إشكالات رخصة السكن وشهادة المطابقة

والمنازعات المرتبطة بهما

Issues relating to housing permits and certificates of conformity and related disputes

مقدمة:

تعد رخصة السكن وشهادة المطابقة من الوثائق الإدارية الأساسية في ميدان التعمير والبناء، إذ تمثلان المرحلة الأخيرة في مسار الترخيص العقاري، وتعكسان مدى احترام الأشغال المنجزة لأحكام الرخصة الأصلية، وكذا تطابقها مع الضوابط القانونية والتقنية المعمول بها. فرخصة السكن هي الإذن المسبق لمن يريد السكن في البناء والذي يتم تسليمه بعد التأكد من طرف السلطات المختصة من احترام البناء للتصاميم، أما شهادة المطابقة فيمكن تعريفها بأنها الترخيص الإداري المسبق لمن يريد استعمال البناء لغرض غير السكن، وتسلم من الجهات المختصة بعد التأكد من مطابقة البناء للتصميم⁵⁷²، ولا يمكن للمبنى أن يمارس وظيفته سواء كانت سكنية أو غير ذلك ما لم يحصل عليهما⁵⁷³.

وبذلك لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن إن تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن، أو على شهادة المطابقة عندما يتعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن، كالبنائات ذات الطابع غير السكني كالمرافق الاقتصادية أو الصناعية أو الخدماتية.

وكغيرها من رخص التعمير، تثير رخصة السكن وشهادة المطابقة العديد من الإشكالات على أرض الواقع، منها ما يتعلق بمسؤولية المهندس المعماري، ومنها ما يرتبط بتحيين الرسوم العقارية للبنائات المقامة بشكل مخالف للتصاميم الهندسية.

ونظرا للدور الذي تضطلع به رخصة السكن وشهادة المطابقة كوسيلتين قانونيتين تمارس من خلالهما الجهات الإدارية المختصة الرقابة البعدية في مجال التعمير، بغية التأكد من مدى احترام المستفيد من رخصة البناء للتصاميم المصادق عليها، وللأحكام التي تضمنها، فإن هاتين الوثيقتين تثيران مجموعة من المنازعات القضائية؛ كالمنازعات المرتبطة باستعمال المبنى دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، وتغيير الغرض المخصص له المبنى بعد الحصول عليهما دون إذن بذلك.

572 الحاج شركة التعمير العملياني بالمغرب -دراسة قانونية وقضائية، مطبعة رعاية، سلاء الطبعة الثانية، 2022، ص: 237.

573 عبد اللطيف العبري، إشكاليات مساطر رخص التعمير في ضوء عمل القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام مسلك القانون الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش 44: 2021/2022، ص: 1.

ويكتسي موضوع إشكالات رخصة السكن وشهادة المطابقة والمنازعات المرتبطة بهما أهمية بالغة، حيث إن الممارسة العملية أظهرت وجود مجموعة من الإشكالات القانونية والواقعية والمنازعات المرتبطة بهاتين الوثيقتين، سواء على مستوى شروط منحها، أو الآثار المترتبة عن رفضها أو التأخر في تسليمها، ناهيك عن التداخل بين اختصاصات الجماعات المحلية والمصالح التقنية، مما يُفرز في كثير من الأحيان عراقيل أمام الحصول على الملكية العقارية الكاملة أو استغلال البنايات بشكل قانوني⁵⁷⁴.

وتزداد أهمية هذا الموضوع في ظل التحولات التشريعية التي عرفها قطاع التعمير بالمغرب، خاصة مع صدور القانون 66.12⁵⁷⁵ المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي شدد من آليات الرقابة ووسع من صلاحيات الجهات المختصة، مما يجعل من دراسة هذه الإشكالات ضرورة ملحة لفهم التوازن بين منطق التنظير القانوني ومتطلبات الواقع العمراني.

وانطلاقاً من هذه الأهمية يمكننا صياغة الإشكالية المحورية للموضوع على النحو التالي: إلى أي حد استطاع الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لرخصة السكن وشهادة المطابقة أن يحقق التوازن بين متطلبات احترام قواعد التعمير وضمان حقوق الأفراد في ظل ما تطرحه الممارسة العملية من إشكالات ومنازعات متزايدة؟

وكمحاولة بسيطة مني لمقاربة هذا الموضوع والإجابة عن الإشكالية المحورية التي يثيرها، سأقوم بمعالجته وفق مطلبين وذلك على النحو التالي: المطلب الأول: الإشكالات المرتبطة برخصة السكن وشهادة المطابقة. المطلب الثاني: المنازعات المرتبطة برخصة السكن وشهادة المطابقة.

المطلب الأول: الإشكالات المرتبطة برخصة السكن وشهادة المطابقة

إن الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة هو المعيار الحاسم للقول بسلامة البناء وجودته ومطابقته لما تم الترخيص به، لذلك فإن منح المهندس المعماري إمكانية الإشراف والمعاينة دون تدخل اللجنة المكلفة بالمعاينة يترتب مسؤوليته، خاصة في حالة حدوث انهيار وتهدم بالنسبة للمباني التي أشرف على تنفيذ أشغال البناء بها، وسلم بخصوصها شهادته التي تغني عن المعاينة، كما أن المباني المقامة بشكل غير مطابق للتصاميم الهندسية المرخص بها في رخص البناء يطرح إشكالا على مستوى عمليات تحيين الرسوم العقارية وقبول مطالب التحفيظ المتعلقة بها.

بناء على ما سبق سنعالج هذا المطلب وفق فقرتين، وذلك على النحو التالي:

الفقرة الأولى: الإشكالات المرتبطة بمسؤولية المهندس المعماري

الفقرة الثانية: عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها برفض تحيين

الرسوم العقارية

3 نظرا لتعدد وتنوع الإشكالات الواقعية والقانونية المتعلقة برخصة السكن وشهادة المطابقة، فإن هذه الدراسة ستنصب بالأساس على الإشكالات المرتبطة بمسؤولية المهندس المعماري، من قبيل منحه شهادة نهاية الأشغال بالرغم من علمه بوجود مخالفات وتجاوزات وأن البناء غير مطابق لما هو مرخص به، والإشكالات التي تطرحها عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها برفض تحيين الرسوم العقارية.

4 القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 الصادر في 21 6630 2016 (ذي القعدة 1437 25 أغسطس 2016)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1737 (19 سبتمبر 2016)، ص: 6630.

الفقرة الأولى: الإشكالات المرتبطة بمسؤولية المهندس المعماري

نظرا للدور المهم الذي يقوم به المهندسون المعماريون في ضمان جودة وسلامة الأبنية سواء كانت معدة للسكن أو لاستعمال آخر، فإن القانون 12.90 وسع من مجال تدخل المهندس المعماري في عمليات البناء، اعتبارا للطابع التقني الذي تتميز به هذه العملية، وجعل من الاستعانة بمهندس معماري مسألة إجبارية لإنجاز كل عملية بناء داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها، وكذا في المناطق ذات الصبغة الخاصة⁵⁷⁶، أما خارج هذه المناطق تكون الاستعانة بالمهندس الحرو والمهندسين المختصين إجبارية إذا تعلق الأمر بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم⁵⁷⁷. كما أوجب القانون 25.90 على المجزئ الاستعانة بالمهندس المعماري من أجل بوضع الرسم الطبوغرافي للتجزئة العقارية ووضع التصاميم المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها⁵⁷⁸. وتتمثل مهمة المهندس في إطار القانون 12.90 في إعداد تصاميم البناء الجديدة أو تغيير البناء القائمة، والسير على مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم الهندسي، ثم متابعة تنفيذ أشغال عملية البناء هذا فضلا عن مراقبة مدى مطابقتها للتصاميم الهندسية، ولبيانات رخصة البناء وذلك إلى غاية تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة⁵⁷⁹.

وأمام جسامه وخطورة المهام الموكولة للمهندس المعماري نطرح التساؤل التالي: إذا حدث انهيار أو تهدم في المباني التي أشرف عليها وعانيتها من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟ بالرجوع لمقتضيات الفصل 769 من ق.ل.ع⁵⁸⁰ فإنه إذا كان المهندس قد كلف بوضع تصميم البناء فقط دون أن يشرف على عملية تنفيذه فإنه لا يتحمل في هذه الحالة إلا عيوب تصميمه⁵⁸¹، أما بخصوص مسؤوليته عن إدارة أعمال البناء والرقابة على المشروع، فإن مسؤولية المهندس المعماري تمتد لتشمل الأضرار الناجمة عن الأعمال التي نفذها أو أشرف على تنفيذها⁵⁸². ومن التطبيقات القضائية في هذا الإطار ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها، عندما حملت المهندس المعماري المشرف المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن انهيار سقف المبنى عوض المقاول واستندت في تعليلها على أن المهندس المشرف على الأعمال لا يقتصر دوره على الرقابة، وإنما يمتد إلى

576 انظر المادة 50 من القانون 12.90.

577 تنص المادة 51 من القانون 12.90 على أنه: " خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 تكون الاستعانة ب مهندس معماري؛

. مهندسين مختصين؛

واجبة فيما يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم ".

578 المواد من 13 إلى 17 من القانون 25.90.

579 انظر المادة 53 من القانون 12.90.

580 Dahir 9 ramadan 1331(12 août 1913) formant code des obligations et des contras, Bulletin officiel n 46 du 12 September 1913, p 78 tel qu'il a été modifié et complété plusieurs fois

581 تنص الفقرة الثانية من الفصل 769 من ق.ل.ع على أنه: " المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته لا يضمن إلا عيوب تصميمه ".

582 تنص الفقرة الأولى من الفصل 769 من ق.ل.ع على أنه: " المهندس المعماري أو المهندس أو المقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كلياً أو جزئياً أو هددته خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض".

مرحلة إدارة الأشغال وما يستتبع ذلك من مطابقة التصاميم والمقاييس الوصفية المرخص بها مع تلك المعتمدة في إنجاز الأشغال⁵⁸³.

وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض المغربية في قرار⁵⁸⁴ لها جاء فيه ما يلي: "يسأل المهندس المعماري عن متابعة تنفيذ أشغال البناء ومراقبة مطابقتها مع التصاميم ورخصة البناء منذ الشروع فيها إلى إتمامها وحصول تسليم رخصة السكن وذلك تحت طائلة مسؤوليته العقدية بالنسبة لصاحب المشروع عما قد يحصل من إخلالات بإقامة البناء من طرف المقاول".

ولا تنتفي مسؤولية المهندس المعماري بمجرد تسليم أشغال البناء⁵⁸⁵ بل تبقى مستمرة لمدة 10 سنوات من تاريخ التسليم وهذا ما يطلق عليه بالضمان العشري⁵⁸⁶. وي طرح التساؤل في هذا الإطار حول إمكانية تطبيق أحكام الضمان العشري أثناء تنفيذ الأشغال أي في الفترة التي تسبق التسليم؟ حسب رأي الفقيه عبد القادر العرعاري، الذي يعمم قرينة افتراض المسؤولية في حق المهندس المعماري ولوقبل تسلم البناء من طرف رب العمل كلما كان تهدم البناء أثناء أو في طور الإنجاز بسبب عيوب التصميم الذي وضعه⁵⁸⁷، فالرأي فيما نعتقد أنه يجب تطبيق نفس النتيجة وترتيب مسؤولية المهندس عن عيب البناء قبل التسلم بسبب خطئه في إدارة أعمال البناء أو الإشراف عليها. وتطبيقا لذلك فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة حول ما بات يعرف بقضية "المنال بالقنيطرة"⁵⁸⁸ ما يلي: "إن الخبرات المنجزة ابتداءا أكدت سبب انهيار العمارة يرجع بالأساس إلى العلو المفرط الموجود في الطابق السفلي وإلى ثقل الضالات الثلاث الموجودة في الهياكل الحاملة وضعف سمك الركائز واعوجاج بعضها وانعدام المهنية في الإنجاز..." وبالرجوع إلى وقائع الحكم نجد أن المهندس المعماري الذي تكلف بإنجاز المشروع لم يسبق له أن قام بزيارة ورش البناء، بل إنه لم يكن على علم حتى ببداية الأشغال فيه مما يجعله مقصرا في القيام بأحد الواجبات الملقاة على عاتقه والمتمثلة في

583 Cour de cassation, Chambre commerciale, Audience publique du mardi 7 Janvier 2014, Publié au bulletin. www.légifrance.com

أوردته: شهرزاد خثيري، مسؤوليات المهندس المعماري بين القواعد العامة والخاصة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقار والتعمير، الكلية المتعددة التخصصات سلوان الناظور، جامعة محمد الأول، وجدة، 2019، ص: 35.

584 قرار صادر عن محكمة النقض، عدد 379، في الملف المدني عدد 1/1966/2017/3، بتاريخ 26 يونيو 2018، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض، تاريخ الزيارة 2024/5/4 على الساعة 14:35.

585 لم يعرف المشرع المغربي تسلم الأعمال وإنما اكتفى بالتنصيص عليه في الفصلين 769 و 774 من ق.ل.ع، إلا أن المشرع الفرنسي عرفه في المادة 1792.6 من قانون نظام التأمين الإجباري على المباني كما يلي: "هو التصرف الذي بموجبه يقرر رب العمل قبوله للعمل بتحفظات أو بدونها"

"Acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves".

586 تنص الفقرة الثالثة من الفصل 769 من ق.ل.ع على أنه: "تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان وإلا كانت غير مقبولة".

587 عبد القادر العرعاري، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب، دار الأمان، الرباط، الطبعة الثانية، 2010، ص: 78.

588 عرفت هذه القضية ب " قضية عمارة المنال ": عمارة رقم 7 مكرتق بمركب سكني و تجاري يمتد على مساحة تناهز 04 هكتارات كانت قد انهارت وهي في طور الإنجاز أي قبل تسليم أعمال البناء، يوم 16 يناير 2008 و خلفت مصرع 18 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح حيث تمت متابعة 8 أشخاص في هذا الملف وجهت إليهم "تهمة القتل الخطأ وإلحاق جروح غير متعمدة بالغير و عدم احترام ضوابط البناء" وقضت في هذه القضية استئنافية القنيطرة بسنة واحدة سجن نافذا في حق مهندس المشروع "ر.م" ونفس الحكم بالنسبة لرئيس الورش "ع.م" الذي كان محكوما بسنتين فيما خفضت هيئة المحكمة الحكم على المهندس "س.ح" من عامين إلى سنة موقوفة التنفيذ.

واجب الإشراف والرقابة وتتبع أشغال الورش الذي قام بتصميمه، وبالتالي فالمسؤولية عن التهدم الذي حصل قبل تسلم البناء قائمة في حقه إذ أن التغيير الذي شمل مقاسات الحديد والخرسانة والأعمدة هو الذي أدى إلى وقوع الانهيار ولولا تقصيره في الرقابة والإشراف لما وقعت تلك التغييرات التي أدت إلى الانهيار⁵⁸⁹.

إلا أن ما يثير الإشكال على أرض الواقع أن تكليف المهندس المعماري بالإشراف على إنجاز المشروع ومراقبته لا يعني بأنه المنفذ الفعلي والمباشر لإنجاز المشروع لكون هذه المهمة يختص بها المقاول أيضاً، وهذا ما يطرح إشكالا حول تزامم مسؤولية كل من المهندس والمقاول، حيث يحاول كل منهما نفي المسؤولية عنه⁵⁹⁰. وما يزيد من تعقيد هذا الإشكال أن الفصل 769 من ق.ل.ع عندما رتب مسؤولية الضمان العشري أشار إلى "المهندس المعماري أو المهندس والمقاول" دون أن يحدد المقصود بالمهندس، هل المهندس المشرف على التنفيذ أم المهندس الذي تدخل في عملية البناء بشكل عام⁵⁹¹. بالإضافة إلى الخلط الحاصل بين مهمة إدارة الأشغال وبين مهمة الرقابة والإشراف على حسن سيرها. إن أعمال إدارة الأشغال يقصد بها كفاءة السير العادي للأعمال قصد إنجازها في الوقت المناسب، إذ يتعين على المهندس أن يضع تحت يد المقاول الخطط التفصيلية لتنفيذ الأشغال وفقاً للتصاميم الموضوعية، وتقديم البيانات والتوجيهات اللازمة وكذا الأوامر الضرورية بما يضمن حسن تنفيذها، وكذا الإجابة عن تساؤلات المقاول المتعلقة بالأمر الفني⁵⁹².

أما مهمة الرقابة والإشراف على الأشغال فهي أخص من عملية إدارة الأشغال، وتتمثل في المراقبة اليومية للطريقة التي ينفذ بها المشروع⁵⁹³، إلا أن هناك رأياً آخر يرى أن المراقبة اليومية للطريقة التي ينفذ بها المقاول الأشغال تخرج من نطاق الإشراف وذلك لأن الوقت والاختصاص لا يسمحان للمهندس المعماري بمراقبة المشروع بكيفية يومية ومستمرة⁵⁹⁴. لذلك انقسم الفقه بشأن من يتحمل عبء المسؤولية المترتبة عن الالتزام بالرقابة على المشروع بين قائل بأنه المهندس المعماري وبين من يعتبر المقاول هو المسؤول، كما أن القضاء لم يستقر على رأي موحد بشأن تحديد مضمون كل من هذين الالتزامين⁵⁹⁵.

هذا، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 55 من قانون التعمير على أنه: "...بيد أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة..."

589 قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عدد 1069، في الملف المدني عدد 2008/1277 الصادر بتاريخ 2009/2/6 أوردته شهرزاد خثيري، م.س، ص: 34.

590 هشام العمراوي، مسؤولية المهندس المعماري بين الضوابط القانونية والأعراف المهنية، مجلة الأملاك، العدد السابع، 2010، ص: 137.

591 سناء الخمليشي، المسؤولية المدنية للمهندس المختص عن سلامة البناء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2014/2013، ص: 41.

592 محمد زلايجي، الحق في الضمان المعماري ومدى انتقاله إلى الخلف الخاص (دراسة مقارنة)، مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 2011، ص: 88، أوردته سناء الخمليشي، م.س، ص: 38.

593 محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى. دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي، دار الفكر العربية القاهرة، دون ذكر عدد الطبعة، 1980، ص: 78. أوردته سناء الخمليشي، م.س، ص: 38.

594 محمد زلايجي، م.س، ص: 165، أوردته شهرزاد خثيري، م.س، ص: 32.

595 شهرزاد خثيري، م.س، ص: 32.

من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع المغربي نص على أن شهادة المهندس المعماري المشرف على إدارة أشغال البناء تغني عن المعاينة التي تقوم بها اللجنة التقنية من أجل منح رخصة السكن أو شهادة المطابقة، حيث أعطى لرئيس المجلس الجماعي السلطة التقديرية في إمكانية الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري، يشهد فيها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقاً للرخصة، غير أن هذا لا يمنع رئيس المجلس الجماعي من القيام بالمعاينة رغم تصريح المهندس المعماري بمطابقة أشغال البناء المصادق عليها.

وهذه الثقة التي وضعها المشرع في المهندس المعماري كمتدخل في مجال التعمير تطرح تساؤلاً آخر بخصوص الحالة التي يسلم فيها المهندس المعماري شهادة نهاية الأشغال بالرغم من علمه بوجود مخالفات وتجاوزات وأن البناء غير مطابق لما رخص له؟

من خلال تحليل المادة ⁵⁹⁶78 من القانون 12.90 نجد أن المشرع قد اعتبر المهندسين المعماريين مشاركين في مخالفات التعمير المرتكبة داخل الأوراش التي يشرفون على إدارة ومراقبة أشغالها، وحدد لهم نفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا لم يقوموا بالتبليغ عنها في ظرف 48 ساعة من تاريخ علمهم به، وبالتالي فالمهندس لم يعد يسأل مسؤولية مدنية فقط، بل أصبح يسأل جنائياً عن مسك دفتر الورش وعدم التبليغ عن المخالفة في ظرف 48 ساعة. ولا شك أن هذه المقتضيات ستساعد على تنظيم قطاع البناء بشكل واضح ودقيق.

لكن ماذا لو نفى المهندس المعماري علمه بوجود مخالفة فكيف يمكن إثبات عكس ذلك؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا الرجوع إلى المادة 254 من القانون 12.90 والتي ألزم المشرع المهندس المعماري بمقتضاها أن يمكّن داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال "دفتر الورش" ⁵⁹⁷الذي يتضمن جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع، ومن خلال هذا الدفتر يمكن إثبات مدى معرفة المهندس المعماري بوجود المخالفة من عدمها، أو أن هناك تواطؤاً في التستر على ذلك، وتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بناء على إسهاده بأن الأشغال قد تمت وفق التصاميم المرخصة.

596 تنص المادة 78 من القانون 12.90 على أنه: "علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي يعد شريكاً لمرتكب المخالفات لهذا القانون و لضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية حسب الحالة و يعاقب بنفس العقوبة رب العمل و المقاول الذي أنجز الأشغال و المهندس المعماري و المهندس المختص و المهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها و كل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة و الأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في في عملية البناء المخالف للقانون".

597 تنص المادة 217 من القانون 25.90 على أنه: " يجب على منسق المشروع أن يمكّن داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال دفترًا للورش يتم إعداد نموذج من طرف الإدارة المختصة.

يتضمن دفتر الورش على الخصوص:

. جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛

. طبيعة الأشغال؛

. التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛

. الإعلان بفتح الورش؛

. تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين خصوصاً المهندس المعماري المشرف

على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛

. شهادة التصريح بإغلاق الورش بانتهاء الأشغال ".

وبالرجوع إلى العمل القضائي نجد أن مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المغربية ذهبت إلى تطبيق القواعد العامة للقانون الجنائي⁵⁹⁸ في حق المهندس المعماري بسبب تسليمه شهادة نهاية الأشغال رغم علمه بعدم مطابقة البناء للتصاميم ولرخص البناء، وخير مثال على ذلك قضية بوركون⁵⁹⁹ التي توع فيها مهندس معماري منح شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتم الحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وفي الأخير وجبت الإشارة إلى أنه نظرا لخطورة المهمة الملقاة على عاتق المهندس المعماري ولارتباطها بسلامة الأرواح والأجساد والممتلكات، ألزم القانون 016.89⁶⁰⁰ المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية في مادته 26⁶⁰¹ المهندس المعماري بإبرام تأمين⁶⁰² مهني لتغطية الأضرار التي قد تثيرها مسؤوليته المدنية.

الفقرة الثانية: عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها برفض تحيين الرسوم العقارية

إذا كان ظهير التحفيظ العقاري⁶⁰³ جاء بهدف تحقيق غايات عدة تأتي في مقدمتها تقوية ضمانات حماية الملكية العقارية بالشكل الذي يخول للعقار القيام بأدواره التنموية والاستثمارية، فإن هذا لن يتحقق فقط بإدخال العقار إلى نظام العقارات المحفظة، وإنما يفرض ضرورة المطابقة اليومية لمختلف العمليات التي تطرأ على العقارات المحفظة عن طريق تحيين الرسوم العقارية من الناحيتين القانونية والمادية.

وتحيين الرسوم العقارية هو عملية تقنية يقوم بها المهندس المساح الطبوغرافي من أجل تبين ما تم إحداثه على العقار من بنايات، بعدما كانت أرضا عارية، وذلك بتبيان حدوده ومساحته ومشتملاته وتحملاته، وتجدر الإشارة إلى أن عملية التحيين هذه تشمل مبدئيا البنايات ذات التراخيص القانونية، فبعد تأسيس الرسم العقاري يقوم المالك ببناء القطعة الأرضية وفق التصميم

598 الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) المتعلق بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 نونبر 1963)، ص: 1253. 599 قرار صادر عن غرفة الجناح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرار رقم 4031 بتاريخ 07/01/2015 في الملف عدد 15/2601/1391 أورده محمد المعناوي، المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري. تسليم شهادة المطابقة نموذجاً، مجلة القضاء الجنائي، المجلد الخامس، العدد العاشر، 2020، ص: 81.

600 القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.92.122 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1441 (20 أكتوبر 1993)، ص: 2043.

601 تنص المادة 26 من القانون 16.89 على أنه: "يجب على المهندس المعماري قبل القيام بأي عمل يدخل في ممارسة مهنته أن يدلي إلى هيئة المهندسين المعماريين بما يلي:

. شهادة تثبت إبرامه تأميناً يضمن جميع الأخطار التي يمكن أن يعتبر مسؤولاً عنها إذا كان يزاول الهندسة المعمارية بصورة مستقلة، أو بوصفه شريكاً في شركة للمهندسين المعماريين".

602 يعرف الفقيه عبد الرزاق السنهوري التأمين بأنه: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر وعقود التأمين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1964، ص: 1084.

603 الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 ذي الحجة (22 نوفمبر 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5575.

المُرخص به وفي هذه الحالة لا يطرح أي إشكال فسحب رخصة السكن أو رخصة المطابقة يكون متيسرا، ليقوم بعد ذلك المهندس الطبوغرافي بإنجاز ملف تقني، يضمه البيانات الواقعة على الأرض العارية، ويضعه لدى مصلحة المسح العقاري والخرائطية قصد المصادقة، ليتم بعد ذلك تسليمه للمصلحة القانونية للوكالة مرفقا بتصميم عقاري، ليتم بعد أداء واجبات التحيين تقييد البيانات المضافة بالرسم العقاري⁶⁰⁴.

إلا أن الواقع العملي يبرهن على أن الأمور لا تسير دوما بهذه البساطة، فقد تعرف هذه المسطرة مجموعة من المعوقات ومن بين أحد أبرز المعوقات التي تعترض عمليات تحيين الرسوم العقارية، تلك المتعلقة بالمباني المقامة بشكل مخالف للتصاميم الهندسية المعتمدة في رخص البناء، حيث يتعذر على مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الاستجابة لطلبات تحيين هذه التغييرات، نظرا للمخالفات الواقعة بالعقار، وفي هذا الإطار صدرت المذكرة عدد 11680 الصادرة بتاريخ 12 نونبر 2008 التي تدعو جميع المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحافظين على الأملاك العقارية إلى رفض طلبات تحيين التصاميم العقارية للقطع الأرضية المحفظة، وبالتالي عدم تحفيظ البنائات وتضمينها بالسجلات العقارية إذا كانت هذه المنشآت غير مطابقة للتصاميم الهندسية المرخص بها، وطلبت من المحافظين إلزام من يعينهم الأمر من المواطنين من أجل تحفيظ مبانيهم ضرورة الإدلاء برخصة البناء والتصميم الهندسي الملحق بها (المعروف تقنيا بتصميم بدون تغيير) وذلك للتحقق وضمان مطابقة وضعية العقار مع ما هو مرخص به في الوثائق التقنية المدلى بها⁶⁰⁵.

وترتب عن هذا الوضع حرمان العديد من المغاربة من عملية تحيين الرسوم العقارية لعقاراتهم وبالتالي رفض مطالب التحفيظ المتعلقة بها، فتضرر من هذه الوضعية كل الفاعلين بقطاع البناء وبشكل خاص المنعشين العقاريين بها، وفي ظل هذه الأزمة وبعد سنتين من الاحتجاجات قام المدير العام للمحافظة العقارية بإصدار المذكرة رقم 6822 بتاريخ 12 يوليوز 2011 التي أسست إلى الترخيص بتحيين الرسوم العقارية التي تحتوي على بنائات غير مطابقة للتصاميم المرخصة والمشيده قبل تاريخ 31 دجنبر وذلك شريطة الإدلاء بشهادة من مكتب للدراسات التقنية معترف به تثبت متانة البناء وتوفره على شروط السلامة الضرورية، وذلك مع الإدلاء ببعض الوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بالموضوع، من بينها شهادة من مكتب الدراسات معترف به تثبت متانة البناء وتوفره على شروط السلامة الضرورية⁶⁰⁶.

كما تم توجيه مذكرة أخرى تحمل رقم 12600 بتاريخ 23 نونبر 2012 تطلب من المحافظين تمديد العمل بالمذكرة السابقة الذكر (رقم 6822) إلى غاية 31 دجنبر 2013، ونظرا لكثرة الطلبات الوافدة

604 الحسين الصفواوي، تحيين الرسوم العقارية بين التأسيس والمطابقة للواقع، مجلة الفقه والقانون، العدد 19، 2014، ص: 269.

605 محمد الزكراوي، إشكالية عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها بتحيين الرسوم العقارية وصعوبة قبول مطالب التحفيظ المتعلقة بها، منشور بموقع مجلة منازعات الأعمال، العدد 20، 5 ديسمبر 2016، تاريخ الزيارة 10 أبريل 2024 على الساعة 14:25.

606 الحسين الصفواوي، م.س، ص: 267.

على المحافظة العقارية بهذا الخصوص تقرر تمديد العمل بمقتضيات المذكرتين السابقتين على غاية 30 يونيو 2014⁶⁰⁷.

إلا أن الملاحظ أن هذه المذكرات وإن كانت تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت الباني لتشييد بناء مخالف للقانون، مستندا في ذلك إلى رغبته في إيجاد مسكن بأويه ويستقر فيه، إلا أنها تبقى مجرد حلول ترقيعية تكشف عن أزمة تشريعية، الأمر الذي تداركه المشرع بتقنيته هذه الظاهرة عن طريق سنه " رخصة التسوية"⁶⁰⁸ وقد أخضعها المشرع بموجب المادة 6 من مرسوم الموافقة على ضوابط البناء العام للتقادم بمضي سنتين تبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ (أي يستمر سريان تنفيذها إلى غاية 1 يناير 2022)، وبعدها تم تمديد سريان العمل بهذه الرخصة إلى غاية 11 ماي 2025⁶⁰⁹ على أن تتم إعادة تنظيم عمليات المراقبة وفق نمط جديد وفي ضوء مقارنة تبتغي "الإصلاح المنشود"⁶¹⁰.

والجدير بالذكر في هذا الإطار أن رخصة تسوية البناءات غير القانونية أثارت بدورها نقاشا عموميا واسعا وتعرضت للعديد من الانتقادات⁶¹¹.

المطلب الثاني: المنازعات المرتبطة برخصة السكن وشهادة المطابقة

كغيرها من رخص التعمير تثير رخصة السكن وشهادة المطابقة مجموعة من النزاعات، ونظرا للدور الرقابي الذي تضطلع به هاتين الوثيقتين جعل المشرع من استعمال المبنى من دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة مخالفة يعاقب عليها القانون، كما أن المشرع المغربي لا يسمح بتغيير غرض البناء بعد الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلا بعد استيفاء مجموعة من الإجراءات.

وهذا ما سنعالجه في الفقرتين التاليتين:

الفقرة الأولى: استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة

الفقرة الثانية: تغيير الغرض المخصص له المبنى

607 مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عدد 15209 بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

608 نظم المشرع رخصة التسوية في المواد من 5 إلى 10 من المرسوم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم وتناول إجراءات وكيفيات ومساطر دراستها وتسليمها بمقتضى المرسوم 2.18.577 المتعلق بالموافقة على ضوابط البناء العام.

609 تم فتح هذا التمديد الاستثنائي بموجب المرسوم رقم 2.23.103 المتعلق بمنح رخصة تسوية البناءات غير القانونية الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 11 ماي 2023. كما صدرت المذكرة 2812 بتاريخ 01 أبريل 2024 من الكتابة العامة لمديرية التعمير إلى مدراء الوكالات الحضرية مرفقة بدليل " الممارسات الجيدة التي يتعين تمييزها بخصوص مسطرة تسوية البناءات غير القانونية"

610 مصطفى البوداني، رخصة التسوية المتعلقة بالبناءات غير القانونية قراءة قانونية واقعية في الإشكالات والحلول، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 17، أكتوبر 2019، ص: 173.

611 للتوسع في هذا الموضوع يراجع محمد أمزيان، نقض مرسوم تسوية البناءات غير القانونية، مجلة الخزامى للدراسات القانونية والاجتماعية، عدد مزدوج السادس والسابع، 2021، ص: من 171 إلى 183.

الفقرة الأولى: استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة

لا يجوز لمالك المبنى بعد انتهاء أشغال البناء استعماله من طرفه أو من طرف أي شخص آخر قبل الحصول من أجل ذلك على رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض السكن، أو على شهادة المطابقة إذا تعلق الأمر بعقار معد لغرض آخر غير السكن⁶¹² طبقا للفقرة الأولى من المادة 55 من القانون 12.90.

وفي حالة قيام صاحب المبنى بكراء مبناه مع إخفائه عن المكثري عدم توفره على رخصة السكن، فإن ذلك يعد نصبا واحتيالا، وهو الأمر الذي يؤكدته قرار⁶¹³ صادر عن محكمة النقض جاء في منطوقه ما يلي: "لا يمكن استعمال مبنى قبل الحصول على رخصة السكن طبقا للقانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير بمعنى أن هذه الرخصة ضرورية لإبرام عقد الكراء وأن إخفاء المكثري عن المكثري عدم التوفر على هذه الرخصة يعد احتيالا في مفهوم الفصل 540 من القانون الجنائي طالما أن المكثري لا يمكنه استعمال المحل في غيابها خاصة وأن المحل في النازلة معد للاستعمال السياحي والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوب دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي الذي أثبت وجود الضرر بمصالح الطاعنة بفعل احتيال المطلوب عليها بإخفائه عنها عدم توفره على رخصة السكن وقت إبرامه معها عقد الكراء ودون أن تبحث في ثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفعل الجرمي المتسبب في الضرر المدعى به تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه".

والغرض من جعل استعمال مبنى بدون إحدى هاتين الوثيقتين مخالفة توجب المتابعة القضائية عند الضرورة هو إخضاع المبنى للمعايينة، والتأكد من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب، ابتداء من توفير رخصة البناء وانتهاء بمطابقة الأشغال لما هو منصوص عليه فيها. ولهذا السبب لم يجعل المشرع المغربي من رخصة السكن أو شهادة المطابقة رخصة أو شهادة ضمنية مثل باقي الرخص الأخرى، وذلك حتى لا تستغل هذه الوثيقة الضمنية من قبل المستفيد منها ويجعل من مبناه الذي بني بدون رخصة أو بشكل مخالف لرخصة البناء أو أحكام التعمير بشكل عام مبنى قانونيا في الحالات التي قد تغفل الإدارة المختصة عن القيام بواجبها في مراقبة مطابقة المبنى لقانون التعمير، عكس ما هو جاري به العمل مثلا بالنسبة لرخصة البناء التي ترتبط بحق الملكية وعدم إقرار الرخصة أو الشهادة الضمنية، هو إلزام للمعني بالأمر بالوفاء بالتزاماته المتمثلة في مطابقة المبنى لضوابط البناء والتعمير⁶¹⁴.

واستعمال البناء بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة محفوف بالمخاطر، ويعني بالدرجة الأولى أن المعني بالأمر لا يحترم التصاميم المرخص بها والضوابط المعمول بها، وتحاليل

41 محمد بن أحمد بونبات، التجزئة العقارية دراسة في السكن ودور السلطات المحلية والوكالات الحضرية في متابعة عمليات البناء والتعمير والعقود المبرمة على التجزئات العقارية، مطبعة الوراقة الوطنية، الداوديات مراكش، الطبعة الرابعة، 2005 ص: 130.

613 قرار صادر عن محكمة النقض، عدد 484 في الملف الجنحي عدد 2016/12/6/18674 صادر بتاريخ 26 مارس 2019، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض، تاريخ الزيارة 2024/5/2 على الساعة 17:10.

614 بناصر المصطفاوي، م.س، ص: 77.

في البناء بالغش أو غيره، أو لا يعرف هذه الرخصة وهذا ما حدا به إلى استعمال البناء بدون الرجوع إلى المصالح المختصة لطلب الإذن بذلك⁶¹⁵. وغني عن البيان أن خطورة استعمال البناء دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة لا تقل خطورة. سواء بالنسبة للأرواح أو العقار بسبب عدم مراقبة البناء أو التأكد من قانونيته. عن خطورة الفعل الإجرامي المتمثل في جريمة البناء بدون ترخيص⁶¹⁶، لذلك فإن استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة يشكل جريمة⁶¹⁷ وخرقا لقواعد التعمير ويحمل في طياته بأن المعني بالأمر لم يحترم التصميم المرخص بها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل⁶¹⁸.

ولهذه الغاية نصت المادة 75 من القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير على أنه: "يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة سكن أو شهادة مطابقة فيعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم". وأضافت المادة 80 من نفس القانون على أنه: "تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به".

ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار مدى نجاعة وفعالية هذه العقوبات؟ ومدى إمكانية تطبيقهما على المخالفين؟

يرى أحد الباحثين⁶¹⁹ أن هناك العديد من الحالات التي يقوم فيها المالك باستعمال مبناه دون الحصول على إذن مسبق أي دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة ولكنه لا يتعرض لأي متابعة ويعزى ذلك للتغاضي أو السكوت عن مثل هذه الحالات بالإضافة إلى عدم تحريك المسطرة القضائية.

والرأي فيما نعتقده، أنه يتعين على المشرع المغربي الرفع من قيمة الغرامات في حق المخالفين في حالة استعمال البناء دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، لكي تحقق الردع المتوخى منها، خاصة وأننا نسجل تراجعاً تشريعياً في قيمة الغرامات المقررة لهذا النوع من مخالفات التعمير فالملاحظ أن المادة 75 من القانون 12.66 السالفة الذكر خفضت وبشكل كبير من الغرامة التي

615 محمد بوغالب، التجزئات العقارية بين القانون والاجتهاد القضائي، مجلة المحاكم المغربية، العدد الثاني، 2005، ص: 161.

616 غيثة دكراري، دور القضاء الجزري في مجال مخالفات التعمير، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 13، 2019، م.س، ص: 105.

617 تنص المادة 63 من القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير على أنه: "بعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون: استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهما في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)".

618 زكية الطلحاوي، التنظيم القانوني للبناء في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص مسلك قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2013/2014، ص: 67.

619 الحسين قفيح، سلطات الجماعات المحلية في ميدان التعمير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام تخصص تسيير السلطات العامة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2001/2000، ص: 57.

كانت مقررة بمقتضى المادة 75⁶²⁰ من الفصل الثاني من الباب الرابع⁶²¹ من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير بالنسبة لمالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة سكن أو شهادة مطابقة، بينما أقيمت على نفس الغرامة المقررة لمالك المبنى الذي يجعله في متناول الغير لاستعماله من غير الحصول على رخصة سكن أو شهادة مطابقة.

الفقرة الثانية: تغيير الغرض المخصص له المبنى

تنص المادة 58 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه: "لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة". فمثلا لا يمكن تغيير مبنى خصص غرضه للسكن إلى مبنى تزاوّل فيه تجارة أو صناعة تقليدية أو مهنة من المهن إلا بإذن في ذلك⁶²².

غير أنه وبموجب الفقرة الثانية من المادة 58⁶²³ السالفة الذكر يمكن لرئيس المجلس الجماعي إعطاء الإذن بتغيير وظيفة المبنى وذلك بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وبعد التأكد من أن الغرض الجديد مع تصميم المبنى وأنه لا يشكل إزعاجا بالنسبة للسكان أو مستعملي البنايات المجاورة. وقد فتحت هذه الإمكانية الأخيرة الباب على مصراعيه لاستغلالها بشكل يلحق الإضرار بالغير خاصة بالنسبة للجيران، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأغيار المتضررين من تغيير وظيفة المباني اللجوء إلى القضاء إعمالا لمقتضيات الفصل 91 من ق.ل.ع الذي نص على أنه: "للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة إما لإزالة هذه المحلات أو إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها ولا يحول الترخيص من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى".

ورغم وجود هذه الإمكانية فإن غياب معايير موضوعية في هذا الباب، وتعدد الحالات التي تطرحها هذه الإشكالية يوجب التعامل مع كل حالة على حدة، وعلى الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تتعامل مع المشاكل المطروحة بنهج جميع الطرق الكفيلة بتقييم وجود إزعاج للمجاورين من عدمه دون اللجوء الممنهج لطلب موافقة الجيران الذي أبان عن تجاوزات ومساومات بخصوصه⁶²⁴. وأبعد من ذلك فإن الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة لا يخول للمالك إحداث تغييرات على المبنى الذي يشغله، وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية بوجدة في أحد أحكامها⁶²⁵ "... حصول المعني بالأمر على رخصة السكن منذ سنة 1994 لا يخول له فتح نوافذ منزله على الغير هذا

620 تنص المادة 75 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه: "يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم مالك المبنى الذي يستعمله بنفسه أو يجعله في متناول غيره لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة".

621 هذا الباب معنون بـ "مقتضيات زجرية" وقد تم نسخ و تعويض أحكامه بمقتضى المادة الرابعة من القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

622 بناصر المصطفاوي، م.س، ص: 77.

623 تنص الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه: "بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة له".

624 الدليل القانوني والقضائي للتعمير والبناء، مجلة الحقوق، العدد الخامس، مارس 2013، الجزء الثاني، ص: 218.

625 حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، عدد 66، ملف مدني رقم 5110/111، بتاريخ 2011/02/01، وأوردته زكية طلحاوي، م.س، ص: 69.

من جهة، ومن جهة أخرى قد تسلم لاحقا رخصة لإقامة إصلاحات خفيفة وليس البناء فاستغل الأمر لفتح نوافذ على منازل الغير... وبالتالي فالقيام بهذا الإجراء جعله موضوع شكاية من طرف الجيران..." وهو الأمر الذي يعني أن صاحب الحق بما له من سلطات على ملكه فإنه لا يجوز له استعماله بالطريقة التي ينحرف فيها عن الغاية الاجتماعية لهذا الحق، وهذا الانحراف هو الذي يعبر عنه في الوسط القانوني بنظرية التعسف في استعمال الحق، وهكذا يمكن القول أن حق الملكية هو حق مقدس ومشروع يستوجب عدم المساس به، لكن التصرف في هذا الحق في مجال البناء والتعمير والإسكان لا يمكن أن يكون مطلقا، ذلك أن المشرع أكد على ضرورة التمتع والتصرف بحق الملكية وفق ما ينص عليه القانون⁶²⁶.

خاتمة:

على امتداد صفحات هذه الدراسة حاولنا الإحاطة ببعض الإشكالات والمنازعات المرتبطة برخصة السكن وشهادة المطابقة باعتبارهما من الأدوات القانونية الفعالة في تنظيم المجال العمراني وضبط حركية البناء عن طريق إحكام الرقابة البعدية على أشغال البناء والتجهيز من خلال التأكد من مدى مطابقة أشغال البناء والتجهيز التي أنجزت على أرض الواقع مع التصاميم المرخص بها والقواعد والضوابط المعمول بها في ميدان التعمير.

ومع تعدد وتنوع الإشكالات الواقعية والقانونية المتعلقة برخصة السكن وشهادة المطابقة، فقد انصبحت هذه الدراسة بالأساس على الإشكالات المرتبطة بمسؤولية المهندس المعماري، من قبيل منحه شهادة نهاية الأشغال بالرغم من علمه بوجود مخالفات وتجاوزات وأن البناء غير مطابق لما هو مرخص به، والإشكالات التي تطرحها عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقته برفض تحيين الرسوم العقارية.

كما قمنا خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على أهم المنازعات التي تثيرها رخصة السكن أو شهادة المطابقة، وكمثال على هذه المنازعات تلك المتعلقة باستعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، والمنازعات المتعلقة بتغيير الغرض المخصص له المبنى.

ويتضح من خلال تحليل الإشكاليات والمنازعات المرتبطة برخصة السكن وشهادة المطابقة أن هاتين الوثيقتين تشكلان محورا أساسيا في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن، وفي ضمان احترام قواعد التهيئة والتعمير، وتحقيق شروط السلامة والصحة والراحة داخل المباني، غير أن تعدد النصوص القانونية وتباين التأويلات، إلى جانب البطء في المساطر الإدارية، ساهم في خلق بيئة خصبة للنزاعات، سواء بين الأفراد أو مع الجهات الإدارية.

ومن خلال ما سبق، يمكننا تسجيل الاستنتاجات التالية:

غياب توحيد حقيقي في تفسير وتطبيق مقتضيات رخصة السكن وشهادة المطابقة.
وجود فراغات تنظيمية على مستوى بعض التفاصيل التقنية، مما يفتح الباب أمام التأويلات والاجتهادات القضائية.

626 جواد الكاموني، ضبط مخالفات التعمير بالمغرب، أزمة قانون أم إكراهات واقع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، 2007/2008، ص: 45.

تأثير هذه الإشكاليات سلبا على حقوق الأفراد في الاستفادة من ممتلكاتهم،- خصوصا في مجال التحفيظ العقاري.

ولأجل تجاوز هذه الإشكاليات أقترح ما يلي:

(1) مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لرخصة السكن وشهادة المطابقة، بما يضمن تبسيط المساطر وتوضيح المعايير المعتمدة.

(2) جمع شتات النصوص القانونية المنظمة لرخصة السكن وشهادة المطابقة.

(3) رقمنة المساطر وربطها بمنصة وطنية موحدة لتقديم الطلبات وتتبعها، ضمانا للشفافية وتقليصا للأجال.

(4) تعزيز التكوين والتنسيق بين مختلف المتدخلين في مسار تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، لتفادي التداخل أو التضارب في القرارات.

(5) التنصيص على ضرورة خروج اللجنة التقنية المختصة لمعاينة البناء رغم صدور شهادة من طرف المهندس المعماري، وعدم الاكتفاء بهذه الشهادة لمنح رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

(6) الرفع من قيمة الغرامات المقررة لجريمة استعمال المبنى دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة بشكل يتحقق معه الردع المتوخى منها.

(7) الرفع من قيمة الغرامات المقررة لجريمة تغيير الغرض المخصص له المبنى دون إذن بذلك.

وبذلك، فإن معالجة هذه الإشكاليات بمقاربة شمولية ومندمجة، تستند إلى منطق الإصلاح المؤسسي والنجاعة الإدارية، سيكون من شأنه ضبط الحركة العمرانية وتنظيمها وتعزيز الأمن العقاري وتكريس دولة القانون.

قائمة المراجع

المراجع العامة:

(1) الحاج شكر، التعمير العملياتي بالمغرب. دراسة قانونية وقضائية، مطبعة رعاية، سلا، الطبعة الثانية، 2022.

(2) بناصر المصطفاوي، الرقابة الإدارية البعدية للبناء والتجزئ (دراسة قانونية)، مكتبة دارالسلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2007.

(3) عبد الرزاق أحمد السنهاوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر وعقود التأمين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1964.

(4) عبد القادر العرعاري، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب، دار الأمان، الرباط، الطبعة الثانية، 2010.

(5) محمد بن أحمد بونبات، التجزئة العقارية. دراسة في السكن ودور السلطات المحلية والوكالات الحضرية في متابعة عمليات البناء والتعمير والعقود المبرمة على التجزئات العقارية، مطبعة الوراثة الوطنية، الداوديات مراكش، الطبعة الرابعة، 2005.

- (6) محمد زلايحي، الحق في الضمان المعماري ومدى انتقاله إلى الخلف الخاص (دراسة مقارنة)، مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 2011.
- (7) محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى . دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي، دار الفكر العربي، القاهرة، دون ذكر عدد الطبعة، 1980.
- المراجع الخاصة:
- (1) محمد بوجيدة، رخصة السكن وشهادة المطابقة، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2006.
- الرسائل:
- (1) الحسين قفيح، سلطات الجماعات المحلية في ميدان التعمير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام تخصص تسيير السلطات العامة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2001/2000.
- (2) جواد الكاموني، ضبط مخالفات التعمير بالمغرب، أزمة قانون أم إكراهات واقع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، 2008/2007.
- (3) زكية الطلحاوي، التنظيم القانوني للبناء في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2014/2013.
- (4) سناء الخمليشي، المسؤولية المدنية للمهندس المختص عن سلامة البناء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2014/2013.
- (5) شهرزاد خثيري، مسؤوليات المهندس المعماري بين القواعد العامة والخاصة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقار والتعمير، الكلية المتعددة التخصصات سلوان الناظور، جامعة محمد الأول، وجدة، 2020 / 2019.
- (6) عبد اللطيف العسري، إشكاليات مساطر رخص التعمير في ضوء عمل القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، مسلك القانون العام والداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2022/2021.
- (7) مصطفى كنيريو، السكن الحضري ومشكل العقار بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة البحث والتكوين في العقار والتعمير والإسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكادال، الرباط، 2005/2004.
- المقالات:
- (1) الحسين الصفاوي، تحيين الرسوم العقارية بين التأسيس والمطابقة للواقع، مجلة الفقه والقانون، العدد 19، 2014.

- (2) غيثة دكراوي، دور القضاء الجزري في مجال مخالفات التعمير، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 13، 2019.
- (3) محمد الزكراوي، إشكالية عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها بتحيين الرسوم العقارية وصعوبة قبول مطالب التحفيظ المتعلقة بها، مجلة منازعات الأعمال، العدد 20، 5 ديسمبر 2016.
- (4) محمد بوغالب، التجزئات العقارية بين القانون والاجتهاد القضائي، مجلة المحاكم المغربية، العدد الثاني، 2005.
- (5) محمد الحلبي، العمل القضائي في زجر مخالفات التعمير والبناء، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد الأول، 2021.
- (6) محمد المعناوي، المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري . تسليم شهادة المطابقة نموذجاً، مجلة القضاء الجنائي، المجلد الخامس، العدد العاشر، 2020.
- (7) مصطفى البوداني، رخصة التسوية المتعلقة بالبنائات غير القانونية قراءة قانونية واقعية في الإشكالات والحلول، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 17، أكتوبر 2019.
- (8) مصطفى بلكوزي، رخص التعمير في إطار الشباك الوحيد، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 11، 2019.
- (9) محمد أمزيان، نقض مرسوم تسوية البنائات غير القانونية، مجلة الخزامى للدراسات القانونية والاجتماعية، عدد مزدوج السادس والسابع، 2021.
- (10) هشام العمرأوي، مسؤولية المهندس المعماري بين الضوابط القانونية والأعراف المهنية، مجلة الأملاك، العدد السابع، 2010.
- الدلائل القانونية:
- (1) الدليل القانوني والقضائي للتعمير والبناء، مجلة الحقوق، العدد الخامس، مارس 2013، الجزء الثاني.
- الويبوغرافيا:
- (1) المنصة الرسمية لقرارات محكمة النقض
- (2) www.légifrance.com